ANTONIO BONILLA RODRIGUEZ (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 17/08/2026
HASH: c65e1485113bd306cb746e72bd1d4ed33

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA RAMBLA DEL ALJIBE A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE PUEBLA DE VÍCAR (ALMERÍA).(Ref. expte.: 8572/2026)

Código **CPV** (Referencia de Nomenclatura): **71300000-1** "Servicios de Ingeniería y/o Arquitectura"

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 25

ÍNDICE

TÍTULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 3
Artículo 1. Objeto del Pliego. 3
Artículo 2. Objetivos técnicos de la actuación. 3
Artículo 3. Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato. 4
Artículo 4. División en lotes. 4
Artículo 5. Ámbito y descripción de la actuación a realizar. 4
TÍTULO II. OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES 6
Artículo 6. Condiciones generales de ejecución. 6
Artículo 7. Equipo mínimo de técnicos adscritos al contrato. 8
Artículo 8. Medios materiales. 9
Artículo 9. Importe del contrato. 10
Artículo 10. Forma de pago. 11
Artículo 11. Duración del contrato. 11
Artículo 12. Plazo de Garantía. 11
Artículo 13. Normativa de aplicación. 11
Artículo 14. Órgano de contratación. 12
Artículo 15. Responsable del contrato. 12
Artículo 16. El contratista del servicio de Consultoría y Asistencia Técnica 14
TÍTULO III. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 14
Artículo 17. Autor del Proyecto de Construcción. 14
Artículo 18. Equipo de Especialistas. 14
Artículo 19. Trabajos de redacción del Proyecto de Construcción. 14
Artículo 20. Obligaciones generales del equipo redactor. 18
Artículo 21. Obligaciones específicas del Técnico Autor del Proyecto. 18
Artículo 22. Plazo de ejecución y programa de trabajos. 19
Artículo 23. Presentación del Proyecto de Construcción. 20
ANEXO I. JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO 21
1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y FORMA DE ABONO. 21
2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 25
3. PRECIO DEL CONTRATO. 25

Cód. Validación: 5Q4HHYHUZ9Z24AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 25

TÍTULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Artículo 1. Objeto del Pliego.

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones de carácter técnico y económico que han de regir en la contratación de los servicios de **ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA RAMBLA DEL ALJIBE A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE PUEBLA DE VÍCAR (ALMERÍA).**

Los trabajos a desarrollar serán los que se relacionan en el presente documento, con sujeción a la normativa general de obligado cumplimiento que resulte de aplicación, así como el Pliego Técnico de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento.

El presente contrato se financia con cargo a las ayudas de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. La financiación prevista con cargo a dichas ayudas, conforme a la Resolución de 31 de marzo de 2026, la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se regula el régimen de ayudas a entidades locales para las obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2026, asciende a 5.513.880,00 euros, importe que ya ha sido abonado de forma anticipada al Ayuntamiento de Vícar, mediante Resolución de Anticipo del Fondo de Financiación a Entidades Locales (FMA / Fondos de Ordenación e Impulso Económico) para el año 2026, gestionada de forma oficial por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de fecha 28 de mayo de 20026.

1.- CPV.- La codificación correspondiente al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) es la siguiente: **71300000-1 "Servicios de Ingeniería".**

Artículo 2. Objetivos técnicos de la actuación.

Recientemente el Ayuntamiento de Vícar ha obtenido una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el marco del régimen de ayudas a entidades locales para las obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos. En el marco de dicha ayuda este Ayuntamiento pretende acometer la actuación de "Restauración hidrológico forestal de la Rambla del Aljibe (Vícar)", que contempla la ejecución de las siguientes actuaciones:

- Corrección hidrológica del cauce para protección contra el riesgo de inundación.
- Restauración forestal- ambiental e integración urbana del cauce

El objetivo principal de la actuación es recuperar el cauce original de la Rambla del Aljibe a su paso por el núcleo de La Puebla de Vícar, proporcionando una sección hidráulica suficiente para elimi

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR4YPFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 25

el actual riesgo de inundación, para lo cual ha obtenido una ayuda de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS (4.347.047,00€)**, a través de la norma mencionada anteriormente.

El Proyecto contemplará los objetivos técnicos indicados para desarrollar la obra de forma completa.

Artículo 3. Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), la celebración del presente contrato se justifica por la necesidad de acometer la redacción del proyecto en un breve plazo, dados los plazos máximos establecidos por la subvención obtenida.

El Ayuntamiento no dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para asumir íntegra y directamente, y en el plazo requerido, los trabajos técnicos que se requieren para la redacción del proyecto, teniendo en cuenta la especialización requerida para los trabajos y la carga de trabajo del personal técnico disponible.

Artículo 4. División en lotes.

El objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes, de acuerdo con lo establecido en el art. 99.3.b de la LCSP, al consistir en la redacción de un proyecto de una obra completa que no es susceptible de división.

Artículo 5. Ámbito y descripción de la actuación a realizar.

El ámbito territorial para el desarrollo de la prestación objeto de este contrato lo constituye el tramo de cauce comprendido entre aguas arriba y aguas abajo del paso de la rambla bajo la Ctra. N-340a a su paso por el núcleo urbano de Puebla de Vícar,en su límite oeste, en la provincia de Almería.Las coordenadas inicial y final del tramo son:

	COORDENADAS ETRS89 HUSO 30	
	X	**Y**
1.- INICIO	530.773	4.072.916
2.- FINAL	531.358	4.072.356

Tabla 1.- Coordenadas del tramo de cauce objeto del contrato.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 25



Ilustración 1. Situación de la zona de actuación objeto del contrato.

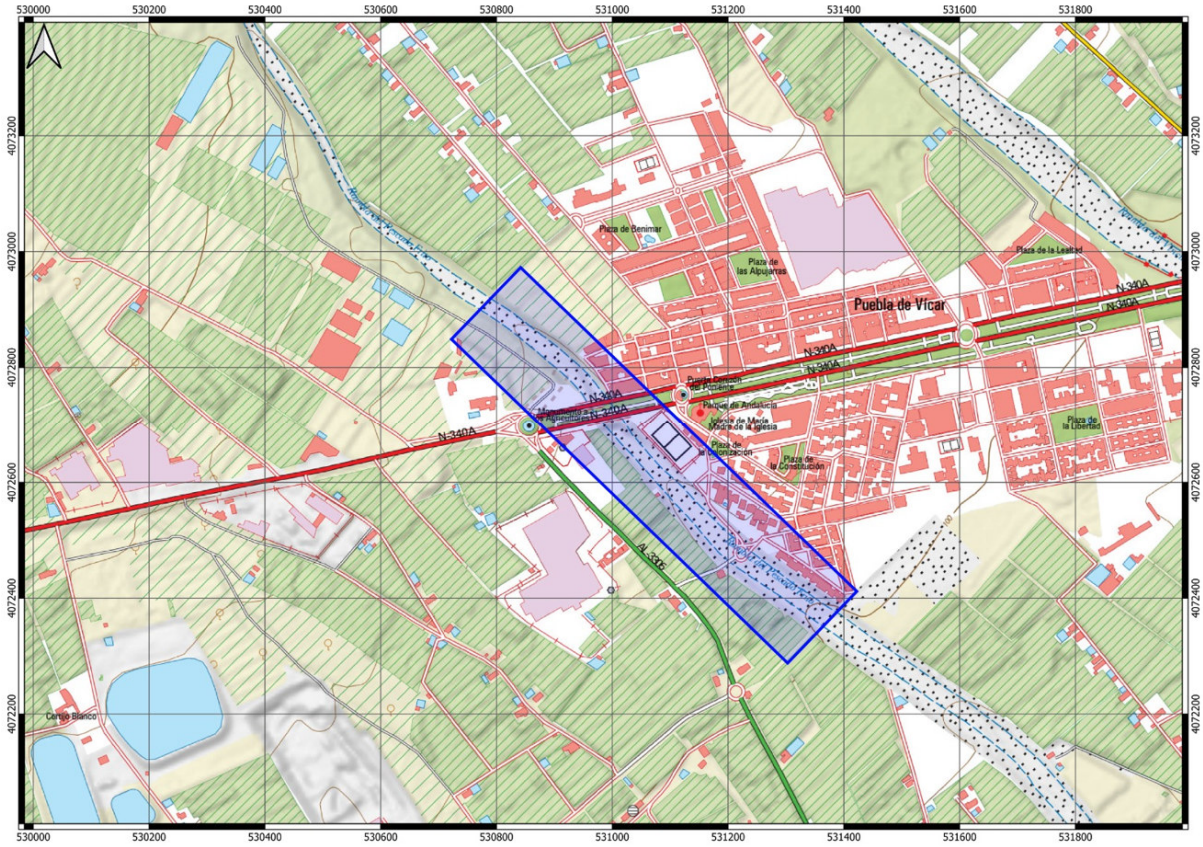


Ilustración 2. Emplazamiento de la zona de actuación sobre Topográfico Nacional 1:25.000.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 25

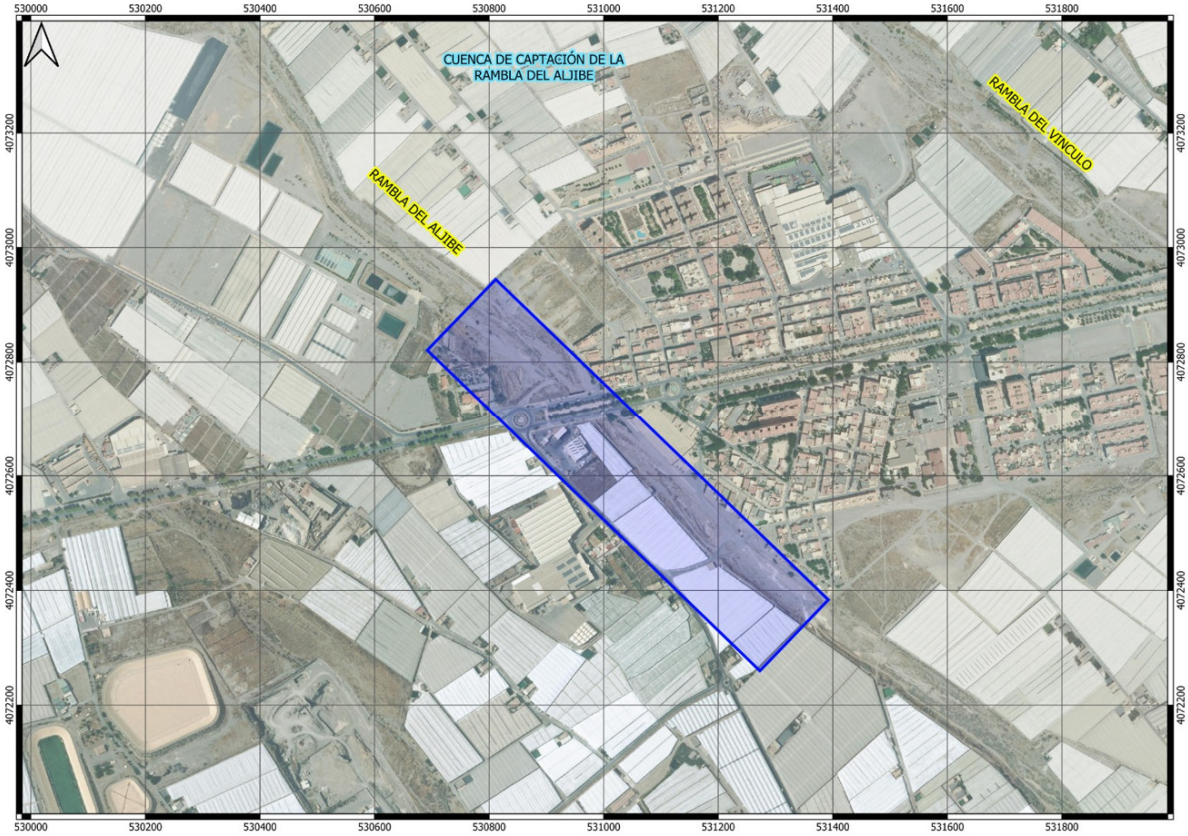


Ilustración 3. Emplazamiento de la zona de actuación sobre Ortofoto PNOA.

TÍTULO II. OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Artículo 6. Condiciones generales de ejecución.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación a través de los departamentos responsables de contrato.

En el supuesto de que fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Administrativas.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Excmo. Ayuntamiento de Vícar para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista aporta su propia gestión de los trabajos contratados, siendo responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicio realizados, en los términos del artículo 311.1 de la LCSP.

El contratista dispondrá, para la ejecución del contrato, de una estructura jerarquizada, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo. Le corresponderán al Excmo. Ayuntamiento de Vícar

Cód. Validación: 5Q4HHHJZ2LZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 25

las facultades de verificación, establecidos en la LCSP, absteniéndose para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del personal de la empresa contratista.

El personal destinado a la prestación del servicio deberá estar en posesión de la correspondiente titulación y colegiación para poder, en su caso, nominar y firmar el trabajo realizado debiéndose aportar compromiso firmado por el mismo en orden a su participación, para el caso de resultar adjudicatario.

La no intervención de cualquier persona comprometida facultaría al Excmo. Ayuntamiento de Vícar para resolver el contrato por causa imputable al contratista. No obstante, el Excmo. Ayuntamiento de Vícar podrá optar por exigir a la contratista la adscripción a los trabajos de otro personal de similares características. Al efecto, el contratista deberá formular la correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparación, capacidad y experiencia. Igualmente, el Excmo. Ayuntamiento de Vícar podrá exigir del contratista la sustitución de cualquier técnico o persona que no desarrolle los trabajos debidamente, sin que el ejercicio o no de esta facultad exima al contratista de ejecutar el objeto del contrato a satisfacción.

La persona contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autorización de los departamentos responsables del contrato. En el supuesto de que por cualquier causa el contratista deba proceder obligatoriamente a la sustituciónde alguna de las personas que integran su equipo, deberá hacerlo mediante la incorporación de otro/a técnico/a de la misma especialidad y de igual o superior experiencia acreditada. Esta circunstancia deberá ser comunicada al Excmo. Ayuntamiento de Vícar, al menos con quince días de antelación, para su aceptación. Caso de generarse perjuicio para dicha Administración, la sustitución podrá ser causa de la penalización de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares correspondientes.

En caso de generarse retrasos en la redacción del proyecto, por falta de dedicación y asistencia que supongan perjuicio para el Excmo. Ayuntamiento de Vícar motivado por esta circunstancia, se podrán aplicar las penalizaciones económicas previstas en referido pliego de cláusulas administrativas particulares.

La persona contratista estará obligada a presentar una programación de los trabajos con el contenido indicado en el apartado de la oferta técnica a presentar.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario para el cumplimiento del contrato. Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el contratista adjudicatario contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del órgano de contratación. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligada a la actualización y puesta al día de este programa.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo.

Cód. Validación: 3Q4HHYHJZ9ZL24ZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 25

La información a la que tenga acceso la persona adjudicataria como consecuencia del contrato tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del Excmo. Ayuntamiento de Vícar.

La persona adjudicataria, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, únicamente tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato, conforme a las instrucciones del Excmo. Ayuntamiento de Vícar y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso de que la persona adjudicataria, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas.

Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos o devueltos al Excmo. Ayuntamiento de Vícar en el momento en que éste lo solicite.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía las personas adjudicatarias de contratos del sector público estarán obligadas a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas en dicha Ley.

La empresa adjudicataria, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

Todos los gastos que se originen para la adjudicataria como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, así como de las actuaciones y gestiones necesarias para la obtención de las autorizaciones y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos de desplazamiento y visado de los documentos que se generen en desarrollo del contrato, se consideran que forman parte de la oferta económica presentada y por tanto incluidos en el precio del contrato.

Artículo 7. Equipo mínimo de técnicos adscritos al contrato.

El equipo de personal técnico adscrito al contrato, denominado Equipo de Consultoría, que llevará a cabo las tareas de redacción del proyecto de construcción, será como mínimo el que se indica en la tabla siguiente:

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR4YPFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 25

TÉCNICO	PERFIL PROFESIONAL	TITULACIÓN	EXPERIENCIA MÍNIMA (AÑOS)	Nº DE TÉCNICOS
1	AUTOR DEL PROYECTO	Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o master equivalente	10	1
2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Ingeniería Agrónomo o Ingeniería Técnica Agrícola (o equivalente)	5	1
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Industrial o Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Técnica Industrial (o equivalente)	5	1
4	DELINEANTE	Grado superior FP en delineación, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente	5	1
5	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Grado en Ciencias Ambientales o Ingeniería o Ingeniería Técnico en las ramas agrícolas o forestal (Grado o equivalente)	5	1
6	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	Ingeniería o ingeniería técnica, arquitectura o arquitectura técnica	3	1
7	TOPÓGRAFO	Ingeniería o Ingeniería Técnica.	3	1
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ingeniería o Ingeniería Técnica.	2	1

Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional de la persona/s responsable/s de ejecutar la prestación objeto del contrato, y se comprometerá a aportar cualquier otra titulación que resulte exigida por la tipología del proyecto y no esté amparada por las titulaciones exigidas aquí como mínimas.

La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del Pliego y abonará sus retribuciones, incentivos y cargas sociales cumpliendo con la legislación vigente y los convenios que le afecten, quedando el Excmo. Ayuntamiento de Vícar totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre la Contratista y su personal.

Estos medios formarán parte del contrato que se firme con el adjudicatario, por este motivo deberán ser mantenidos por la empresa que resulte adjudicataria durante toda la vigencia del contrato de servicio objeto del presente pliego y cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Si este personal cambiara durante la ejecución del contrato, el nuevo personal deberá contar, igualmente, con los mismos requisitos de titulación requerida y experiencia ofrecida, los cuales deberán ser acreditados ante este Ayuntamiento antes de su sustitución.

Artículo 8. Medios materiales.

La empresa adjudicataria deberá disponer obligatoriamente los medios materiales suficientes pararealizar los trabajos de redacción del proyecto encomendado.

Cód. Validación: 5Q4HYHJ9ZLZ4AZGR47PPDAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 25

El Adjudicatario deberá disponer de una oficina con la superficie y estancias necesarias para el desarrollo de la actividad de su equipo de personal con distribución, mobiliario, equipamiento, software, aparatos y material topográfico, etc., de características adecuadas para el cumplimiento del Contrato. Deberá estar en funcionamiento en régimen normal desde el momento en que se emita la orden de inicio de los trabajos.

El equipamiento mínimo necesario para poder desarrollar todas las labores intrínsecas a la redacción del proyecto de construcción será, al menos, el siguiente:

- Mobiliario adecuado general (archivadores, mesas de reuniones, etc.) y particular para cada puesto de trabajo.
- Red de telefonía y ADSL.
- Equipos informáticos, impresoras, fotocopiadora a color tamaño A3, etc.
- Software específico para el cálculo y desarrollo de las soluciones a incluir en el proyecto de construcción, tales comodelineación, mediciones y presupuestos, programación de obra, ofimática, etc.
- Equipos y material para topografía.

Asimismo, deberá disponer de los vehículos necesarios para la realización de sus labores, así como para los traslados que, en caso de ser necesario precise el Director del Expediente.

Se entenderán como gastos de funcionamiento todos los que se deriven de la prestación por cuenta del Adjudicatario de los servicios necesarios para el mantenimiento y utilización de las instalaciones, equipos y materiales que se consideren necesarios para el cumplimiento de las tareas señaladas en el presente Pliego (vehículos, locomoción, desplazamientos a emplazamiento de la actuación y a reuniones, materiales inventariables y no inventariables, oficinas, seguros, etc). Todos estos gastos de funcionamiento, vehículos, locomoción, etc., incluidos los seguros, no serán de abono independiente, considerándose que están abonados en los Gastos Generales del Adjudicatario.

En cuanto a los seguros, el Adjudicatario estará obligado a suscribir a su costa y para toda la duración del Contrato, una póliza de Responsabilidad Civil que asegure a los técnicos que como parte del equipo intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del presente contrato. La póliza cubrirá los riesgos derivados de las acciones y omisiones de la Dirección de los trabajos de redacción del proyecto de construcción y del funcionario Director del Expediente.

Artículo 9. Importe del contrato.

El Presupuesto máximo de licitación de los servicios de**"REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA RAMBLA DEL ALJIBE A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE PUEBLA DE VÍCAR (ALMERÍA)"** a adjudicar es de **ciento dieciocho mil ochocientos veintiún euros con treinta y tres céntimos (118.821,33 €), incluido** el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los honorarios estimados para dichos servicios tienen el carácter de precio cerrado y no producirán modificación por variación del presupuesto final del proyecto aprobado.

Cód. Validación: 5R4HHHUZ6LZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 25

En el precio indicado se incluyen todos los costes de personal, vehículos, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades objeto del contrato.

La justificación de los presupuestos indicados, conforme a lo establecido en el Artículo 100 de la LCSP, se ha incluido en el **Anexo I. Justificación del Presupuesto Base de Licitación**.

Artículo 10. Forma de pago.

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por el Excmo. Ayuntamiento de Vícar, conforme se indica a continuación:

- El pago del precio por la redacción del Proyecto de Construcción se efectuará mensualmente, en proporción a los trabajos realizados, previa presentación de la factura por el trabajo realizado en el mes anterior. No procederá la facturación mensual de la proporción correspondiente al trabajo realizado sin la previa conformidad del mismo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Vícar.

La firma electrónica de las facturas en la plataforma FACE originará su entrada en el Registro del Excmo. Ayuntamiento de Vícar y el abono de las facturas presentadas se realizará conforme se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Las facturas se emitirán por el contratista adjudicatario, quien asume la obligación de abono a sus colaboradores. Si el contratista es una UTE o una Sociedad Profesional y así se ha reconocido en la adjudicación del contrato, las facturas las emitirá la entidad reconocida.

Artículo 11. Duración del contrato.

El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) meses, empezando a computar desde la orden de inicio expresa dada por el director del expediente.

Artículo 12. Plazo de Garantía.

El plazo de garantía será de **UN AÑO** desde la terminación del contrato en la forma que se establece en el presente pliego.

Artículo 13. Normativa de aplicación.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato, será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica y de Seguridad e Higiene vigente, así como toda la que pueda ser de aplicación por las características de las obras e infraestructuras a realizar.

De manera no exhaustiva se citan las principales normas de aplicación, o aquélla que la sustituya:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su modificación aprobada por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

Cód. Validación: 5Q4HTHJZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 25

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

• Plan Hidrológico de Cuenca de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

• Ley 2/2026, de 12 de marzo, para la Gestión Ambiental de Andalucía.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.

• Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

• Norma 8.3-I.C. Señalización de obra, aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 31 de agosto de 1987.

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, en especial la ITC- BT 09 que se refiere al alumbrado exterior.

• Real Decreto 1.890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-0l a ITC-EA-07 y la Guía de Interpretación.

• Decreto 37/2025, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía.

• Ley 4/2026, de 24 de marzo, de Patrimonio Cultural de Andalucía.

Y cuantas normas sean de obligado cumplimiento por razón del proyecto a redactar.

Artículo 14. Órgano de contratación.

El Excmo. Ayuntamiento de Vícar es la Administración Pública contratante y dentro de éste corresponde a los órganos de gobierno, en función de sus atribuciones, la condición de órgano de contratación.

Artículo 15. Responsable del contrato.

Al amparo del artículo 62 de la LCSP, se designa como responsable del contrato al Coordinador Municipal de Obras adscrito al Área de Urbanismo del ayuntamiento o persona en quien dele

Cód. Validación: 5Q4HHPHJZPLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 25

al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones oportunas y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Con carácter general, serán funciones de la persona responsable del contrato, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

El responsable del contrato tendrá entre sus funciones la supervisión de la ejecución del contrato, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en los pliegos, así como reforzar el control del cumplimiento de éste y agilizar la solución de los diversos incidentes que pudieran surgir durante su ejecución, sin que en ningún caso estas facultades puedan implicar el ejercicio de potestades directivas u organizativas sobre el personal de la empresa contratista. En el ejercicio de la función genérica de supervisión del contrato, corresponde a los departamentos responsables del contrato la realización de las actividades siguientes:

- Facilitar al Consultor adjudicatario la información previa que posea el Excmo. Ayuntamiento de Vícar.
- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convengan a los intereses públicos.
- Proponer al órgano de contratación la resolución de los incidentes surgidos en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 97 del RGCAP.
- Proponer la imposición de penalidades.
- Proponer, de ser el caso, la prórroga del contrato o del plazo de ejecución.
- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el Artículo 190 y siguientes de la LCSP.
- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir a la adjudicataria, en cualquier momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de los deberes del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
- Aprobar el programa definitivo y de detalle del contratista.
- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio contratado.
- Preparar la recepción del contrato de Consultoría, así como la liquidación del mismo.

El responsable del contrato velará por la idónea gestión del mismo de modo que en su ejecución no se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones de laboralidad entre el Excmo. Ayuntamiento de Vícar y el personal de la contrata. En concreto, velará especialmente porque:

- El contratista ejerza su propia dirección y gestión del contrato y sea responsable de la organización del servicio.
- El contratista, a través de los delegados/as por ella designados, sea responsable de impartir a sus trabajadores/as las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que el órgano contratante sea ajeno a estas relaciones laborales.

Cód Validación: 3Q4HHYHJ29ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 25

El responsable del contrato deberá corregir cualquier incidente o desviación en la ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como dar inmediatamente parte al órgano de contratación de tal situación.

En el ejercicio de las competencias para la comprobación y vigilancia de las condiciones del contrato, durante la ejecución del contrato, la persona responsable del contrato y su personal colaborador podrán inspeccionar los trabajos cuantas veces consideren necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto control de los mismos.

El nombramiento de los responsables del contrato y su modificación, será comunicadopor escrito al contratista en el plazo de quince días desde la fecha en que se hubiera producido.

Artículo 16. El contratista del servicio de Consultoría y Asistencia Técnica.

Será la persona física o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de licitación de conformidad con lo establecido en este pliego y habrá de cumplir lo preceptuado en el mismo, en lo sucesivo El Consultor.

TÍTULO III. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 17. Autor del Proyecto de Construcción.

Se entiende por Autor del Proyecto al técnico competente en la materia especialmente designado en la oferta por El Consultor, con la experiencia en proyectos de la tipología correspondiente, indicadas en el PCAP.

Deberá tener capacidad técnica, formación académica y habilitación y experiencia profesional suficiente para organizar y desarrollar los trabajos de redacción de proyectos, debiendo asumir las tareas siguientes:

- Organizar la ejecución del proyecto e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Responsable del Expediente designado por el Ayuntamiento de Vícar.
- Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos especialistas, de forma que durante el desarrollo del proyecto se produzcan la coordinación necesaria entre ellos, evitando que el proyecto resulte un conjunto inconexo de anejos sin las necesarias interrelaciones entre ellos.

El Proyecto lo firmará el Autor como responsable del mismo, si bien los correspondientes anejos serán suscritos por los respectivos especialistas responsables en cada una de las materias a las que se haga referencia.

Artículo 18. Equipo de Especialistas.

Bajo la dirección del Autor del Proyecto se integrarán los especialistas responsables de las distintas disciplinas que participen en el mismo.

Artículo 19. Trabajos de redacción del Proyecto de Construcción.

El proyecto se redactará siguiendo lo dispuesto en la legislación de Contratos del Sector Público y contendrá los documentos que en la citada normativa se exigen, completados con los que se deduzcan del presente Pliego y demás normativa que sea de aplicación.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 25

El proyecto tendrá el detalle suficiente para obtener las autorizaciones y permisos necesarios para la licitación de la obra y cumplirá con lo exigido por la legislación vigente en materia de redacción de proyectos. El proyecto definirá completamente las obras y la forma de realizarlas, determinando las características técnicas de los materiales a emplear y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar.

A continuación, y sin tratar de ser una lista exhaustiva, se indica el alcance mínimo que ha de tener los trabajos a realizar, en algunos de los aspectos que se consideran más significativos.

- **Documento nº 1. MEMORIA.** La Memoria expondrá los antecedentes y líneas generales delproyecto, así como una sucinta descripción de sus elementos y la justificación clara y concisa de la solución adoptada. Cuando sean necesarios cálculos o informes especiales, se remitirá a un Anejo indicando en la Memoria propiamente dicha el resumen o conclusiones principales del mismo. La Memoria deberá contener orientativamente los apartados siguientes:

  • Antecedentes y objeto del proyecto.

  • Datos de partida.

  • Topografía.

  • Geología y geotecnia.

  • Estudio hidrológico-hidráulico.

  • Justificación de la solución adoptada.

  • Descripción de las obras.

  • Estudio ambiental.

  • Expropiaciones y servicios afectados.

  • Plazos de ejecución de la obra y garantía.

  • Fórmula de Revisión de precios.

  • Clasificación del Contratista.

  • Declaración de obra completa.

  • Presupuestos de Ejecución Material, Base de Licitación y para conocimiento de la Administración.

Los cálculos e informes complementarios a la Memoria se agrupan en los Anejos siguientes (a título orientativo):

- Anejo nº 1. Ficha Técnica (Características del Proyecto).
- Anejo nº 2. Antecedentes (Estudio de antecedentes y estado actual).
- Anejo n° 3. Cartografía y topografía.
- Anejo n° 4. Estudio geológico y geotécnico.
- Anejo nº 5. Climatología e hidrología.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZL24AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 25

- Anejo nº 6. Diseño hidráulico.
- Anejo nº 7. Efectos sísmicos.
- Anejo nº 8. Cálculos estructurales.
- Anejo nº 9. Obras complementarias.
- Anejo nº 10. Servicios afectados.
- Anejo nº 11. Coordinación con organismos y empresas de servicios.
- Anejo nº 12. Estudio de seguridad y salud.
- Anejo nº 13. Estudio de gestión de residuos.
- Anejo nº 14. Estudio ambiental.
- Anejo nº 15. Expropiaciones.
- Anejo nº 16. Replanteo.
- Anejo nº 17. Control de Calidad.
- Anejo nº 18. Plan de obra.
- Anejo nº 19. Justificación de precios.
- Anejo nº 20. Presupuestos.

- **Documento nº 2. PLANOS.** En este documento se incluirán las hojas que sean precisas para definir, de una forma completa y detallada, todas y cada una de las obras e infraestructuras proyectadas, permitiendo situar, replantear y construir las mismas sin más que este documento y el Pliego de Prescripciones. Los planos se ordenarán según una graduación de lo general a lo particular, con un criterio lógico, incluyendo en ellos la escala del original, así como la escala gráfica, y las características y nivel de control exigido para los distintos materiales que constituyen las obras. Los planos contendrán las acotaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posición, así como las notas y observaciones que determinen el tipo de material de todos los elementos o partes de cada infraestructura, cumpliendo las normas e instrucciones vigentes. Las longitudes se expresarán en metros, con tres cifras decimales a lo sumo, salvo los diámetros de barra, tornillos, tuberías, orificios, etc., que se expresarán en milímetros, colocando detrás del número el símbolo correspondiente. En los planos confeccionados a una escala determinada y que hayan de reducirse para su presentación es necesaria la inclusión de una escala gráfica, y las acotaciones necesarias. Normalización de documentos en soporte informático del Proyecto de Construcción y se identificarán por un número y un título, éste deberá referirse al contenido del plano. Deberá incluirse un índice de planos. Los planos serán, a modo orientativo:

    1. Índice de planos.
    2. Plano de Situación.
    3. Planos de Topografía.
    4. Planos de replanteo.
    5. Planos de definición en planta.
    6. Planos de perfiles longitudinales.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 25

7. Planos de secciones longitudinales.

8. Planos de secciones transversales.

9. Planos de detalle.

Se incluirán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y servicios afectados por su ejecución y los trabajos de integración de dominio público hidráulico y de restauración hidrológico-forestal. Serán lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta valoración de la obra.

- **Documento nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.** ElPliegodefinirá de forma precisa y concreta las obras cuya ejecución debe regular, las características exigidas a los materiales y equipos, los detalles de ejecución, puesta en obra y prueba de las obras, y la manera de proceder en la medición, valoración y abono de las mismas.

  Se establecerá el orden de prelación de los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre ellos. A menos que se justifique debidamente otro, se establecerá el siguiente orden:

  • Presupuestos-Planos.

  • Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

  • Memoria.

El Pliego se estructurará en artículos agrupados por capítulos de acuerdo con su contenido y que como mínimo serán los siguientes:

Capítulo 1. Definición y alcance del Pliego y descripción general de las obras. Incluirá también este capítulo una relación de las principales Normas vigentes que resulten de aplicación.

Capítulo 2. Condiciones que deben cumplir los materiales y equipos. Para cada material o elemento se expondrán detalladamente las prescripciones que no estén contenidas en Normas o Instrucciones vigentes, o bien las que se establezcan con límites más estrictos, con referencia a aquéllas sin necesidad de transcribir los textos de las mismas.

Capítulo 3. Ejecución y control de las obras. Se enumerarán los trabajos que forman parte de cada unidad de obra y las condiciones para realizarlos, especificando los errores admisibles, posición y dimensiones de elementos y procesos de ejecución de mayor complejidad con inclusión de las pruebas y ensayos que se establezcan para cada unidad o elemento de obra.

Capítulo 4. Medición y abono de las obras. Para cada unidad de obra que lo requiera se establecerán o aclararán los criterios de medición y valoración, indicando el número del precio del Cuadro de Precios aplicable, así como los trabajos que comprende, de manera que no puedan existir indeterminaciones de ningún tipo. Igualmente, se incluirá el significado de los conceptos de

Cód. Validación: 5Q4HYHJZ9ZLZ4AZGR4YPFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 25

Cuadro de Precios N.º 2 que convenga precisar a efectos de un posible abono de unidades incompletas o de rescisión del contrato.

Capítulo 5. Disposiciones generales, económicas y legales. Este capítulo contendrá las prescripciones generales no especificadas en otros apartados y que deben regir en la ejecución de las obras, puesta en servicio, así como la recepción y plazo de garantía, la determinación de los gastos a cargo del contratista y su obligación en cuanto al acabado, desmontaje de las instalaciones, limpieza de las obras, etc.

- **Documento nº 4. PRESUPUESTO.** Estará compuesto por los capítulos siguientes:

Capítulo 1. Mediciones. Se dividirán en apartados coincidentes con los que se prevean para los presupuestos parciales, pudiéndose redactar un apartado inicial de mediciones auxiliares en el que se incluyan las de tipo repetitivo o que sirvan para deducir distintas mediciones de igual origen cuya obtención se haga así más comprensible. Los nombres de las unidades de obra medidas serán los mismos que aparecen en los Cuadros de Precios, agregando las aclaraciones necesarias para que los distintos elementos medidos queden perfectamente localizados.

Capítulo 2. Cuadros de Precios N.º 1 y N.º 2. Se redactarán en la forma establecida por las Normas vigentes, cuidando muy especialmente que la denominación de las unidades a que se refieran los precios sea completa y detallada para evitar posibles confusiones o interpretaciones erróneas acerca de su aplicación y del contenido de la unidad que definan, y siempre pensando en su objetivo, que en el caso del N.º 2 es el de su aplicación en el supuesto de rescisión del contrato.

Capítulo 3. Presupuestos Parciales. Se estructurarán en distintos apartados, igual que las mediciones, más los presupuestos auxiliares que impidan reiteraciones innecesarias, y, dentro de cada uno de ellos, se procurará seguir, en lo posible, el orden de unidades establecido en los Cuadros de Precios.

Capítulo 4. Presupuesto General. Se presentará como resumen de los apartados en que se haya dividido el capítulo anterior y contendrá tanto el Presupuesto de Ejecución Material como el Presupuesto Base de Licitación. Todos ellos irán expresados en letras y cifras. Por aplicación a las Mediciones de los precios que figuran en los Cuadros de Precios, se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

Artículo 20. Obligaciones generales del equipo redactor.

Son obligaciones generales del equipo redactor las siguientes:

- Cumplir las condiciones generales y específicas en cuanto a competencia técnica y profesional contenidas en la legislación vigente y las requeridas específicamente en el presente pliego técnico.
- Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato, con el contenido mínimo indicado en el Artículo 19, con sujeción a la normativa general y específica de aplicación tanto técnica como urbanística.

Artículo 21. Obligaciones específicas del Técnico Autor del Proyecto.

Son obligaciones específicas del Técnico Autor del Proyecto las siguientes:

Cód. Validación: 5Q4HHTHJZLZ4AZGR47PPCAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 25

- Representar al equipo técnico redactor ante el Órgano de Contratación en cuantas actuaciones sean requeridas por este. Informará por correo electrónico al responsable de expediente administrativo designado por el Excmo. Ayuntamiento de Vícar, sobre el estado de los trabajos de redacción hasta entonces realizados y solicitará en su caso las instrucciones que procedan. Siempre que el adjudicatario solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su vez, aquella que a su entender considere como más apropiada. En el caso de no recibir contestación en el plazo de una semana se considerará aceptada su propuesta.
- Facilitar al responsable de expediente administrativo, la inspección y examen de los documentos redactados o en redacción, tanto en la oficina de la Administración como en la del equipo redactor si procede, siguiendo puntualmente sus indicaciones en cumplimiento de la normativa general y específica aplicable y del objeto del contrato.
- Levantar actas de las reuniones mantenidas con el responsable de expediente administrativo. A estas reuniones asistirán los técnicos del equipo que el Autor del Proyecto estime necesario que intervengan. En las mismas se recogerán todas las modificaciones, propuestas, instrucciones y conclusiones que en ellas se adopten. Estas actas deberán remitirse a la mayor brevedad, pero siempre dentro del plazo de cuatro días hábiles posteriores al de su celebración.
- Cuando el proyecto contenga aspectos parciales redactados por distintos miembros del equipo redactor, establecer la necesaria coordinación entre todos ellos velando porque no haya duplicidad en la documentación.
- Introducir telemáticamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto ponga en servicio Excmo. Ayuntamiento de Vícar, para lo que deberá disponer de los equipos y las conexiones de red informática necesarios.
- Redactar los informes de incidencias que le sean requeridos por el Órgano de Contratación o su representante con carácter general y en particular los informes de contestación a los de reparos que emita la oficina de supervisión, en los plazos que se indiquen.
- Hacer el seguimiento necesario en la tramitación de las autorizaciones administrativas necesarias, facilitando cuantos documentos o rectificaciones de los existentes sean necesarios para su obtención.
- Cumplimiento de los plazos establecidos para la redacción del Proyecto de Construcción.
- Cumplimiento de los plazos establecidos para subsanación de errores en el proceso de redacción y supervisión de acuerdo con el art. 314 de la LCSP.
- Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente.

Artículo 22. Plazo de ejecución y programa de trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos de la presente licitación se establece en **CUATRO (4) MESES** contados a partir del día de la orden de inicio.

El adjudicatario deberá presentar en la primera semana posterior a la firma del contrato un programa de ejecución de los trabajos que servirá al Responsable Municipal del proyecto para llevar a cabo el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentará en forma de actividades/tiempo, ajustado a los calendarios, metodología y condicionantes que puedan afectar a la correcta realización de los servicios contratados, así como la designación del personal que las llevará a cabo.

Cod. Validación: 3D4HHTHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 25

Recabados todos los datos existentes y realizados en los estudios preliminares, se presentará en el plazo de 2 semanas el informe preliminar de actualizaciones, informes y autorizaciones que precisan abordarse en el proyecto de referencia. Una vez se obtenga la conformidad del Responsable Municipal del proyecto se continuará con la redacción del mismo.

En el plazo indicado se deberá entregar un ejemplar del proyecto, para que el Responsable Municipal del proyecto lo someta a supervisión. Una vez hecha las correcciones, el Responsable Municipal del proyecto dará el visto bueno para su aprobación.

El consultor quedará obligado a hacer correcciones, modificaciones o adaptar el proyecto siguiendo las instrucciones del responsable técnico municipal derivadas de la supervisión, de las exigencias del trámite ambiental, de cambios del IVA, etc., durante el periodo de garantía que fije el PCAP o, en su caso, el plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de licitación.

Informes mensuales de seguimiento del proyecto:

Para que el responsable técnico municipal pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por el consultor, en los cinco primeros días del mes, deberán presentar un Informe Mensual, que incluirá el fichero de avance mensual de la actividad según el programa de trabajos contractual del consultor, las actuaciones previstas en el mes siguiente y la reestructuración de la programación si procede.

Artículo 23. Presentación del Proyecto de Construcción.

La edición definitiva del Proyecto, constará de un (1) ejemplar en papel (cuando sea necesario). Además, se presentará electrónicamente en el registro oficial del Excmo. Ayuntamiento de Vícar a través de la Oficina Virtual: https://vicar.sedelectronica.es/

En la solicitud general presentada electrónicamente se aportarán los siguientes documentos:

- URL del Proyecto o varias URLs si por el límite de capacidad del fichero del proyecto se necesitaran más de una.
- URL del Certificado de disponibilidad de terrenos.
- URL del Informe de replanteo (viabilidad).

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 25

ANEXO I. JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL CONTRATO

Dado el objeto y naturaleza de este Contrato de Servicios de consultoría en la redacción de proyectos de construcción de obra civil, el presupuesto se elabora por el procedimiento de precios a tanto alzado (art. 102 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y FORMA DE ABONO.

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto, del Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, BOE 59 de 10 de marzo de 2023. En dicho convenio se incluye la siguiente tabla salarial para el año 2024:

NIVEL SALARIAL	TABLA SALARIAL (art. 33)	Tabla Salarial (art. 33)	Plus Convenio según art. 38 Convenio	Total Anual
	Mes X 14	Anual		
1	1.869,33	26.170,62	2.493,50	28.664,12
2	1.409,34	19.730,76	2.493,50	22.224,26
3	1.358,99	19.025,86	2.493,50	21.519,36
4	1.245,94	17.443,16	2.493,50	19.936,66
5	1.113,26	15.585,64	2.493,50	18.079,14
6	959,14	13.427,96	2.493,50	15.921,46
7	926,96	12.977,44	2.493,50	15.470,94
8	926,21	12.966,94	2.493,50	15.460,44

Dicha resolución marca el salario mínimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los precios de mercado, para que el presupuesto de licitación sea representativo de los costes de las unidades que lo integran. Así, los costes salarialestenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de licitación cuentan con margen suficiente para absorber las actualizaciones que de los mismos pueda incorporar lalegislación laboral y el convenio colectivo vigente.

El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 25

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTE DEL TRABAJADOR							
CONVENIO	Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos						
AMBITO TERRITORIAL	Nacional						
TABLA SALARIAL	Año 2024						
HORAS LABORABLES	1.792						
DÍAS LABORABLES:	224						
DÍAS NATURALES:	335						
TIPO DE CONTRATO:	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido	Indefinido
TABLAS SALARIALES							
NIVELES	I	I	I	II	II	IV	VIII
PUESTO DE TRABAJO	**Autor del proyecto**	**Técnico especialista en hidráulica e hidrología**	**Técnico especialista en estructuras**	**Técnico especialista en Seguridad y salud**	**Técnico especialista en Medio Ambiente**	**Delineante proyectista**	**Auxiliar administrativo**
SALARIO BASE	1.869,33 €	1.869,33 €	1.869,33 €	1.409,34 €	1.409,34 €	1.245,94 €	926,21 €
PAGA EXTRA VERANO (€/mes)	1.869,33 €	1.869,33 €	1.869,33 €	1.409,34 €	1.409,34 €	1.245,94 €	926,21 €
PAGA EXTRA NAVIDAD (€/mes)	1.869,33 €	1.869,33 €	1.869,33 €	1.409,34 €	1.409,34 €	1.245,94 €	926,21 €
PLUS CONVENIO (€/año)	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €
PLUS POR ANTIGÜEDAD (€/año)	8.953,76 €	6.395,54 €	6.395,54 €	4.821,77 €	4.821,77 €	4.262,75 €	- €
DIETA POR PERNOCTA (€/DIA TRABAJADO)	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
DIETA POR COMIDA (€/DIA TRABAJADO)	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €
CÁLCULO DEL COSTE DEL TRABAJADOR							
PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR							
PERCEPCIONES SALARIALES							
SALARIO BASE	20.688,73 €	20.688,73 €	20.688,73 €	15.154,14 €	15.154,14 €	13.397,21 €	9.277,19 €
PAGAS EXTRAORDINARIAS Y RETRIBUCIONES DE VACACIONES	5.607,99 €	5.607,99 €	5.607,99 €	4.228,02 €	4.228,02 €	3.737,82 €	2.778,63 €
PLUS CONVENIO	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €	2.493,50 €
COMPLEMENTO SALARIAL POR ANTIGÜEDAD	8.953,76 €	6.395,54 €	6.395,54 €	4.821,77 €	4.821,77 €	4.262,75 €	-
TOTAL PERCEPCIONES SALARIALES	**37.743,98 €**	**35.185,76 €**	**35.185,76 €**	**26.697,43 €**	**26.697,43 €**	**23.891,28 €**	**14.549,32 €**

Cód. Validación: 5QTHHYTJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 25

PERCEPCIONES ECONÓMICAS NO SALARIALES							
DIETA POR PERNOCTA	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	
DIETA POR COMIDA							2.688,00 €
TOTAL PERCEPCIONES NO SALARIALES	**11.424,00 €**	**11.424,00 €**	**11.424,00 €**	**11.424,00 €**	**11.424,00 €**	**11.424,00 €**	**2.688,00 €**
TOTAL PERCEPCIONES DEL TRABAJADOR	**49.167,98 €**	**46.609,76 €**	**46.609,76 €**	**38.121,43 €**	**38.121,43 €**	**35.315,28 €**	**17.237,32 €**
COSTE EMPRESA							
PERCEPCIONES SALARIALES	37.743,98 €	35.185,76 €	35.185,76 €	26.697,43 €	26.697,43 €	23.891,28 €	14.549,32 €
PERCEPCIONES ECONÓMICAS NO SALARIALES	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	11.424,00 €	2.688,00 €
COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS COMUNES (23,60%)	8.907,58 €	8.303,84 €	8.303,84 €	6.300,59 €	6.300,59 €	5.638,34 €	3.433,64 €
COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (IT:0,65% ; IMS:1,00%)	610,18 €	610,18 €	610,18 €	438,13 €	438,13 €	392,01 €	235,16 €
MECANISMO DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL (MEI)	184,90 €	184,90 €	184,90 €	132,77 €	132,77 €	118,79 €	71,26 €
COTIZACIÓN POR DESEMPLEO (5,50%)	2.075,92 €	1.935,22 €	1.935,22 €	1.468,36 €	1.468,36 €	1.314,02 €	800,21 €
COTIZACIÓN AL FONDO DE GARANTIA SOCIAL (FOGASA) (0,20%)	75,49 €	70,37 €	70,37 €	53,39 €	53,39 €	47,78 €	29,10 €
COTIZACIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL (0,60%)	226,46 €	211,11 €	211,11 €	160,18 €	160,18 €	143,35 €	87,30 €
POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
TOTAL COSTE EMPRESA	**61.348,51 €**	**58.025,38 €**	**58.025,38 €**	**46.774,86 €**	**46.774,86 €**	**43.069,57 €**	**21.993,99 €**
TOTAL COSTE MENSUAL	**5.112,38 €**	**4.835,45 €**	**4.835,45 €**	**3.897,91 €**	**3.897,91 €**	**3.589,13 €**	**1.832,83 €**
TOTAL COSTE MENSUAL AJUSTADO A PRECIOS DE MERCADO	**6.538,65 €**	**6.172,69 €**	**6.172,69 €**	**5.047,02 €**	**5.047,02 €**	**4.647,16 €**	**2.436,78 €**

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47FFOAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 25

Para el cálculo del presupuesto estimado se ha tenido en cuenta el 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial asimilando los porcentajes que el artículo 131 del RGLCAP otorga como posibles para contratos de obras, al tratarse de un contrato de servicios del mismo sector de la construcción.

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonía, equipos informáticos, etc.) están incluidos en cada partida.

El presupuesto estimado para la realización de este contrato de servicios asciende a las siguientes cantidades:

REDACCIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL DE LA RAMBLA DEL ALJIBE A SU PASO POR EL NÚCLEO URBANO DE PUEBLA DE VÍCAR (ALMERÍA)						
Concepto	**Grupo/Nivel**	**Experiencia**	**Precio mes**	**duración meses**	**dedicación**	**TOTAL**
Autor del Proyecto	I.1	10	6.538,65	4	100%	26.154,60
Especialista en hidrología e hidráulica	I.1	5	6.172,69	4	75%	18.518,07
Especialista en estructuras	I.1	5	6.172,69	4	20%	4.938,15
Especialista ambiental	I.2	5	5.047,02	4	25%	5.047,02
Especialista en seguridad y salud	I.2	3	5.047,02	1	25%	1.261,76
Topógrafo	I.2	3	5.047,02	1	50%	2.523,51
Delineante	II.4	5	4.647,16	4	55%	10.223,75
Auxiliar administrativo	III.6	2	2.436,78	4	30%	2.924,14
Partida alzada						
Estudio geológico - geotécnico						7.000,00
					Presupuesto de Ejecución Material	78.591,00
					Costes indirectos (5%)	3.929,55
					Suma	82.520,55
					13% Gastos Generales	10.727,67
					6% Beneficio Industrial	4.951,23
					Presupuesto base de licitación sin IVA	**98.199,45**
					IVA (21%)	20.621,88
					Presupuesto Base de Licitación	**118.821,33**

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (98.199,45 €).**

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de **CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (118.821,33 €).**

Los trabajos se abonarán con una periodicidad mensual, en proporción a los trabajos realizados, previa presentación de la factura por el trabajo realizado en el mes anterior. No procederá la

Cód. Validación: 5Q4HYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 25

facturación mensual de la proporción correspondiente al trabajo realizado sin la previa conformidad del mismo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Vícar

En cuanto a la partida alzada de estudio geológico - geotécnico, que podrá ser subcontratadas por el Consultor, se abonará como partida alzada a justificar.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De conformidad con el art. 101 de la LCSP, el Valor Estimado de la presente contratación se establece en la cantidad de **NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (98.199,45 €)**, que coincide con el Presupuesto base de Licitación (IVA excluido).

3. PRECIO DEL CONTRATO.

Finalmente, el PRECIO DEL CONTRATO será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Fijándose como sistema para su determinación a tanto alzado, al estar previamente definidas todas las unidades a ejecutar y sin perjuicio que concurriera la necesidad de llevar a cabo un modificado por los motivos previstos en el art. 205 LCSP.

En Vícar, a fecha de firma digital.

EL ALCALDE

Documento Firmado Electrónicamente

Cód. Validación: 5Q4HHYHJZ9ZLZ4AZGR47PFQAT
Verificación: https://vicar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 25